Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **002451**
(18 ABR. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, los artículos décimo y cuadragésimo sexto de la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023[1] y el artículo séptimo de la Resolución No. 2829 del 5 de diciembre de 2023[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

Asimismo, señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95., num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

La Ley 1333 de 2009, *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus

---

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones".*
[2] *"Por la cual se designan Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, creados mediante Resolución 2814 de 2023 […]".*

respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *"[…] toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asignando, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA:

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo, por ende, competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas […]*"; y "*4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. ANTECEDENTES RELEVANTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2.1. Mediante Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA) otorgó licencia ambiental a la sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A., hoy PETROCOMERCIAL S.A.S., para el proyecto denominado *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* ubicado en el municipio de Sitionuevo (Magdalena).

2.2. Por medio del Auto No. 733 del 16 de julio de 2002, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) efectuó seguimiento a la licencia ambiental del proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2.3. A través de Resolución No. 255 del 28 de febrero de 2003, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), (en adelante *"el Ministerio"),* modificó la licencia ambiental del proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* modificando el artículo sexto de la Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001.

2.4. Mediante Auto No. 491 del 26 de mayo de 2004, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2.5. Por medio del Auto No. 768 del 18 de mayo de 2005, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 149 del 20 de enero de 2005.

2.6. A través de Resolución No. 2151 del 23 de diciembre de 2005, el Ministerio modificó el artículo primero de la Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, en el sentido de autorizar el manejo de gasolina extra, permitir la mezcla de la gasolina con alcohol carburante y mejorar la capacidad de almacenamiento y operación, dentro del proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2.7. Mediante Auto No. 2094 del 9 de octubre de 2006, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con base en el Concepto Técnico No. 1673 del 25 de septiembre de 2006.

2.8. Por medio del Auto No. 60 del 14 de enero de 2008, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de*

almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC", con fundamento en el Concepto Técnico No. 2014 del 20 de noviembre de 2007.

2.9. Mediante Auto No. 3385 del 24 de noviembre de 2008, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2016 del 31 de octubre de 2008.

2.10. A través del Auto No. 3140 del 11 de noviembre de 2009, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 1197 del 22 de julio de 2009.

2.11. Con Auto No. 4099 del 22 de noviembre de 2010, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2095 del 31 de agosto de 2010.

2.12. Mediante Auto No. 4277 del 6 de diciembre de 2010, el Ministerio efectuó seguimiento y control al proyecto ambiental *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2560 del 11 de noviembre de 2010.

2.13. Por medio del Auto No. 193 del 2 de febrero de 2012, la ANLA efectuó seguimiento y control al proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 2144 del 21 de diciembre de 2011.

2.14. A través del Auto No. 1155 del 29 de abril de 2013, la ANLA efectuó seguimiento y control al proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 1272 del 22 de marzo de 2013.

2.15. Con Auto No. 6430 del 22 de octubre de 2018, la ANLA efectuó seguimiento y control al proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* con fundamento en el Concepto Técnico No. 5581 del 24 de septiembre de 2018.

2.16. En Acta No. 191 del 30 de octubre de 2019, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con base en el Concepto Técnico No. 5522 del 26 de septiembre de 2019, con el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2.17. En Acta No. 332 del 24 de septiembre de 2020, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con base en el Concepto Técnico No. 5912 del 23 de septiembre de 2020, con el fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2.18. Mediante Resolución No. 2134 del 18 de septiembre de 2023, la ANLA dio por terminada la licencia ambiental otorgada a la sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A., hoy PETROCOMERCIAL S.A.S., para el proyecto denominado *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* localizado sobre la margen derecha del Río Magdalena, aproximadamente a 19 km de su desembocadura en el Mar Caribe, en el corregimiento de Palermo, municipio de Sitionuevo (Magdalena).

III. CASO CONCRETO:

En este punto, esta Autoridad enunciará los hechos por los cuales se ordenará el inicio de la presente actuación sancionatoria de conformidad con el postulado del artículo 18[3] de la Ley 1333 de 2009, en contra de la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S., con NIT 800.236.021-0, y con fundamento en el Concepto Técnico No. 6751 del 12 de octubre de 2023, de la siguiente manera:

Hecho único:

El hecho por el cual se ordenará la apertura del presente procedimiento sancionatorio ambiental, consiste en que la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S. no presentó la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* autorizado por medio de Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, modificada mediante Resoluciones Nos. 255 del 28 de febrero de 2003 y 2151 del 23 de diciembre de 2005, en el cual debía señalar toda la información sobre las actividades actuales y futuras de la Planta de Almacenamiento de Combustible Palermo, así como la interrelación de la planta con las actividades desarrolladas por el grupo de empresas que conforman el clúster industrial y portuario conocido como Palermo Sociedad Portuaria.

Al respecto, el Plan de Contingencias para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* debía cumplir con lo requerido en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, *"por medio*

---

[3] *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012", en cuyo numeral 3.1. del artículo 2.3.1.5.2.1.1. señala la definición de dichos planes, precisando que los Planes de Contingencia son una *"[…] herramienta de preparación para la respuesta que con base en unos escenarios posibles y priorizados (identificados en el proceso de conocimiento del riesgo), define los mecanismos de organización, coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar: Igualmente precisa los procedimientos y protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. […]".*

El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad, y en el artículo 2.3.2.5.1.1.2. del Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, señala el alcance de dichos planes, así:

> *"Artículo 2.3.1.5.1.1.2. Alcance. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. Con base en ello realizará el diseño e implementación de medidas para reducir las condiciones de riesgo actual y futuro, además de la formulación del plan de emergencia y contingencia, con el fin de proteger la población, mejorar la seguridad, el bienestar y sostenibilidad de las entidades".*

En el artículo 2.3.1.5.2.1. del mismo decreto, se estableció la definición del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), de la siguiente manera:

> *"Artículo 2.3.1.5.2.1. Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). Es el instrumento mediante el cual las entidades públicas y privadas, objeto del presente capítulo, deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) de sus instalaciones y de aquellas derivadas de su propia actividad u operación que pueden generar daños y pérdidas a su entorno, así como dar respuesta a los desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión del riesgo de desastres y los demás instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 de 2012 para la gestión del riesgo de desastres".*

En el artículo 2.3.1.5.2.1.1. sobre la Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP), se contempló:

> *"Artículo 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). El PGRDEPP desarrolla los procesos de la gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la entidad:*
>
> *1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo. El proceso de conocimiento del riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del riesgo y de manejo del desastre.*
>
> *[…]*
>
> *2. En el proceso de reducción del riesgo. Consiste en el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervención, las directrices para el diseño y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos identificados, analizados y evaluados en el proceso de conocimiento del riesgo mediante: reducir el riesgo actual (mitigación del riesgo. intervención correctiva), reducir el riesgo futuro (prevención del riesgo. intervención prospectiva) y la protección financiera.*
>
> *[…]*
>
> *3. En el proceso de manejo del desastre. Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructura el Plan de Emergencia y Contingencia del proceso de manejo del desastre el cual se compone de: preparación para la respuesta, ejecución de la respuesta y la preparación y ejecución de la recuperación (rehabilitación y reconstrucción), estás ultimas se realizarán acorde a lo establecido en la evaluación inicial y post emergencia, de acuerdo al grado de impacto sobre la población, los bienes y los servicios interrumpidos y deteriorados".*

En cuanto al término para adoptar el Plan de Contingencias (PDC), conforme a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 2.3.1.5.2.7.1. del Decreto 2157 de 2017, se estableció un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de dicho decreto, prorrogables por una sola vez y por el mismo término, así:

> *"PARÁGRAFO 1°. Las entidades públicas y privadas responsables del Plan, contaran con un término de seis (6) meses para adoptar su respectivo Plan, prorrogable por una sola vez y por el mismo término".*

La ANLA efectuó el seguimiento y control a la obligación de presentar la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* emitiendo los siguientes actos administrativos en los que se requirió su presentación, así:

- **Auto No. 6430 del 22 de octubre de 2018,** emitido con fundamento en el Concepto Técnico No. 5581 del 24 de septiembre de 2018, en el que se requirió la presentación de la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* así:

> *"ARTÍCULO CUARTO. Requerir a la sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A., identificada con el NIT 800.236.021-0, para que presente al día siguiente de la ejecutoria de este acto administrativo, presente la actualización, del Plan de Contingencias, para el desarrollo del proyecto denominado "Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustible Palermo", localizado en el corregimiento de Palermo Municipio de Sitionuevo Departamento del Magdalena, dando alcance a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 321 de 1999, artículo 42 de la Ley 1523 del 2012, artículo 2.3.1.5.2.1.1 del decreto 2157 del 2017 y el artículo 7 del decreto 50 del 2018".*

- **Acta No. 191 del 30 de octubre de 2019,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con base en el Concepto Técnico No. 5522 del 26 de septiembre de 2018, y se requirió la presentación de la actualización del Plan de Contingencias (PDC), de la siguiente manera:

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO.		
REQUERIMIENTOS REITERADOS *Reiterar a la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S. el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la licencia ambiental y los actos administrativos que se listan a continuación:*		
REQUERIMIENTO No. 2 Concepto Técnico No. 5522 del 26 de septiembre de 2018	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***REQUERIMIENTO DEFINITIVO***
Presentar la actualización del Plan de Contingencias, en cumplimiento al Decreto 2157 del 27 de diciembre de 2017, en la cual deberá cubrirse y generarse toda la información respecto a las actividades actuales y futuras de la Planta de Almacenamiento de Combustible Palermo, así como la interrelación de la	*Se ha adelantado la gestión correspondiente, se realizó contrato para dar cumplimiento.*	*Se acoge el requerimiento.*

planta con las actividades desarrolladas por el grupo de empresas que conforman el clúster industrial y portuario conocido como "Palermo Sociedad Portuaria", en cumplimiento al artículo cuarto del Auto No. 6430 del 22 de octubre de 2018.		

- **Acta No. 332 del 24 de septiembre de 2020,** en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control realizada con fundamento en el Concepto Técnico No. 5912 del 23 de septiembre de 2020, en la que se requirió nuevamente la presentación de la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* así:

REQUERIMIENTOS REITERADOS		
Reiterar a la sociedad C.I PETROCOMERCIAL S.A. el cumplimiento de las obligaciones ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones que fueron establecidos en los respectivos actos administrativos y la presentación ante esta Autoridad Nacional de los soportes que permitan verificar el cumplimiento de las mismas:		
REQUERIMIENTO 12: *Presentar la actualización del Plan de Contingencias, en cumplimiento al Decreto 2157 de diciembre de 2017, en la cual deberá cubrirse y generarse toda la información respecto a las actividades actuales y futuras de la Planta de Almacenamiento de Combustible Palermo, así como la interrelación de la Planta con las actividades desarrolladas por el grupo de empresas que conforman el clúster industrial y portuario conocido como "Palermo Sociedad Portuaria", en cumplimiento al artículo cuarto del Auto 6430 del 22 de octubre de 2018 y del requerimiento 2*	*La Sociedad acepta los requerimientos.*	*No se realizan modificaciones al requerimiento y la redacción queda como inicialmente se planteó.*

del Acta 191 del 30 de octubre de 2019.		

En ese orden, la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S. no presentó la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* autorizado por medio de Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, modificada mediante Resoluciones Nos. 255 del 28 de febrero de 2003 y 2151 del 23 de diciembre de 2005, en presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo cuarto del Auto No. 6430 del 22 de octubre de 2018, el requerimiento No. 2 del Acta No. 191 del 30 de octubre de 2019, y el requerimiento No. 12 del Acta No. 332 del 24 de septiembre de 2020.

Al no presentar la actualización del Plan de Contingencias (PDC) para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC",* la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S. presuntamente incurre en una infracción ambiental al tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, que dispone:

> *"ARTÍCULO 5. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*
>
> *PARÁGRAFO 1o. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.*
>
> *PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión".*

Así las cosas, en la parte dispositiva del presente acto administrativo, la ANLA ordenará la apertura del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S., con NIT 800.236.021-0, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que dispone:

> *"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en*

el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".

IV. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17[4] de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente LAM2135, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente SAN0065-00-2024, así:

1. Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, mediante la cual el entonces Ministerio del Medio Ambiente (MMA) otorgó licencia ambiental a la sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A., hoy PETROCOMERCIAL S.A.S., para el proyecto denominado *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

2. Resolución No. 255 del 28 de febrero de 2003, mediante la cual el Ministerio modificó la Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, a través de la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

---

[4] *"ARTÍCULO 17. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos".*

3. Resolución No. 2151 del 23 de diciembre de 2005, por medio de la cual el Ministerio modificó la Resolución No. 1183 del 19 de diciembre de 2001, a través de la cual se otorgó licencia ambiental para el proyecto *"Construcción y operación de una planta de almacenamiento y distribución de combustibles Palermo – COPAC".*

4. Concepto Técnico No. 5581 del 24 de septiembre de 2018, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Auto No. 6430 del 22 de octubre de 2018.

5. Auto de Seguimiento No. 6430 del 22 de octubre de 2018, expedido con fundamento en el Concepto Técnico No. 5581 del 24 de septiembre de 2018.

6. Concepto Técnico No. 5522 del 26 de septiembre de 2019, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Acta No. 191 del 30 de octubre de 2019.

7. Acta No. 191 del 30 de octubre de 2019, emitida con base en el Concepto Técnico No. 5522 del 26 de septiembre de 2019.

8. Concepto Técnico No. 5912 del 23 de septiembre de 2020, el cual sirvió de motivación técnica de expedición del Acta No. 332 del 24 de septiembre de 2020.

9. Acta No. 332 del 24 de septiembre de 2020, emitida con fundamento en el Concepto Técnico No. 5912 del 23 de septiembre de 2020.

10. Hallazgos y evidencias descritas en el Concepto Técnico No. 6751 del 12 de octubre de 2023.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no de los hechos objeto de estudio, pues aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S., con NIT 800.236.021-0, representada legalmente por el señor Fabio Miguel Giraldo Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.145.236, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0065-00-2024 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación mencionada en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad PETROCOMERCIAL S.A.S., con NIT 800.236.021-0, por intermedio de su Apoderado General, doctor Jorge Iván Rodríguez García, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.751.864, al correo electrónico lmontenegro@retramar.com o, en su defecto, al señor Fabio Miguel Giraldo Morales, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.145.236, en su calidad de Representante Legal de la sociedad investigada, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 18 ABR. 2024

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO
CONTRATISTA

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0065-00-2024
Concepto Técnico No. 6751 del 12 de octubre de 2023

Proceso No.: 20241420024515

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad